37회 단원별모의고사특강 부동산공법(2차) 1주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	7월 3일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

1 주차 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률-1

[1] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상의 내용으로 옳지 않은 것은?

① '광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 하며, 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 광역도시계획의 내용이 우선한다.

② '개발밀도관리구역'이라 함은 개발로 인하여 기반시설이 부족할 것이 예상되나 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 대상으로 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역을 말한다.

③ 지상이나 지하에 기반시설을 설치하려면 원칙적으로 그 시설의 종류, 명칭, 위치, 규모 등을 미리 도시·군기본계획으로 결정하여야 한다.

④ 종합의료시설은 기반시설 중 보건위생시설에 해당한다.

⑤ '도시·군기본계획'이라 함은 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할구역 및 생활권에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시·군관리계획수립의 지침이 되는 계획을 말한다.

[2] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령의 내용으로 옳은 것은?

① 용도지구라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 미관·경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시·군기본계획으로 결정하는 지역을 말한다.

② 지구단위계획이라 함은 도시·군계획 수립대상지역 전부에 대하여 체계적 관리를 위해 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

③ 복합용도계획이란 주거·상업·산업·교육·문화·의료 등 다양한 도시기능이 융복합된 공간의 조성을 목적으로 복합용도구역에서의 건축물의 용도별 구성비율 및 건폐율·용적률·높이 등의 제한에 관한 사항을 따로 정하기 위하여 공간재구조화계획으로 결정하는 도시·군관리계획을 말한다.

④ '용도지역'이라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시·군기본계획으로 결정하는 지역을 말한다.

⑤ 기반시설이라 함은 도시·군계획시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

[3] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령의 내용으로 바르지 못한 것은?

① 도시·군계획사업이라 함은 도시·군관리계획을 시행하기 위한 사업으로서 도시·군계획시설사업, 「도시개발법」에 의한 도시개발사업 및 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 정비사업을 말한다.

② 광역도시계획 및 도시·군계획은 국가계획에 부합되어야 하며, 광역도시계획 또는 도시·군계획의 내용이 국가계획의 내용과 다를 때에는 국가계획의 내용이 우선한다.

③ 공간재구조화계획이란 토지의 이용 및 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 강화하는 용도구역의 효율적이고 계획적인 관리를 위하여 수립하는 계획을 말한다.

④ 도축장은 기반시설 중 보건위생시설에 해당한다.

⑤ '성장관리계획'이란 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획을 말한다.

[4] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역계획권 및 광역도시계획에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 국토교통부장관이 광역계획권을 지정하여야 한다.

② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우에는 관할 시장 또는 군수가 공동으로 광역도시계획을 수립하여야 한다.

③ 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장, 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 국토교통부장관이 광역계획권을 변경하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑤ 광역도시계획에는 기반시설의 '배치·규모·설치'에 관한 사항이 포함되어야 한다.

[5] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획의 수립에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.

② 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 공청회를 열어 주민과 관계 전문가 등으로부터 의견을 들어야 한다.

③ 광역도시계획의 수립권자가 기초조사를 실시한 경우에는 해당 정보를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위하여 기초조사정보체계를 구축·운영하여야 하며, 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 5년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

④ 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑤ 시·도지사가 광역도시계획의 승인을 받으려는 때에는 광역도시계획안에 기초조사결과를 포함한 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

[6] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 광역도시계획은 여건변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 포괄적이고 개략적으로 수립하도록 하되, 특정부문 위주로 수립하는 경우에는 도시·군기본계획이나 도시·군관리계획에 명확한 지침을 제시할 수 있도록 구체적으로 수립하도록 하여야 한다.

② 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 공간구조 및 기능을 상호 연계시키고 환경을 보전하며 광역시설을 체계적으로 정비하기 위하여 필요한 경우에는 광역계획권을 지정할 수 있다.

③ 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할구역에 걸쳐 있는 경우에는 관할 시·도지사가 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다.

④ 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우 광역도시계획의 수립권자는 국토교통부장관이다.

⑤ 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 국토교통부장관에게 조정을 신청할 수 있다.

[7] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 광역도시계획은 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.

② 국토교통부장관은 광역계획권을 지정하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우에는 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.

④ 도지사는 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.

⑤ 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

[8] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획의 내용에 해당하지 않는 것은?

① 광역계획권의 교통 및 물류유통체계에 관한 사항

② 광역계획권의 문화·여가공간 및 방재에 관한 사항

③ 광역계획권의 교육시설 확충 및 부동산가격 안정화에 관한 사항

④ 경관계획에 관한 사항

⑤ 광역계획권의 녹지관리체계와 환경 보전에 관한 사항

[9] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 도시·군기본계획이라 함은 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시·군관리계획 수립의 지침이 되는 계획을 말한다.

② 도시·군기본계획은 장기적인 도시·군관리계획수립의 지침을 마련하려는 것으로, 그 자체는 일반인에 대하여는 구속력을 가지지 아니한다.

③ 「수도권정비계획법」에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 인구 8만명인 군은 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다.

⑤ 도시·군기본계획 입안일부터 3년 이내에 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 실시한 경우에는 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.

[10] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 수도권정비계획법에 의한 수도권에 속하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 10만명 이하인 시는 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

② 도시·군기본계획에는 기후변화 대응 및 에너지 절약에 관한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.

③ 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 한다.

④ 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시·군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함)과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[11] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획 및 도시·군기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 시·도지사는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 일정한 서류를 첨부하여 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.

㉡ 광역시장이 도시·군기본계획을 수립하거나 변경하려면 일정한 서류를 첨부하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

㉢ 「수도권정비계획법」에 의한 수도권에 속하지 아니한 인구 10만명 이하인 시 또는 군은 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

㉣ 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 기초조사시의 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.

㉤ 도지사가 시장 또는 군수의 요청으로 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 않고 광역도시계획을 수립할 수 있다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 전부 틀림

[12] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 해당하지 않는 것은?

① 도시자연공원구역의 지정에 관한 계획

② 도시혁신구역의 지정에 관한 계획

③ 공원의 설치에 관한 계획

④ 개발밀도관리구역의 지정에 관한 계획

⑤ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

[13] 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 규정된 도시·군관리계획에 해당하지 않는 것은?

① 지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획의 수립에 관한 계획

② 도시개발사업에 관한 계획

③ 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획

④ 수산자원보호구역에서의 행위제한에 관한 계획

⑤ 시가화조정구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

[14] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 도시·군관리계획의 수립기준을 정할 때 고려하여야 하는 사항이 아닌 것은?

① 공간구조는 생활권단위로 적정하게 구분하고 생활권별로 생활 편익시설이 고루 갖추어지도록 할 것

② 녹지축·생태계·산림·경관 등 양호한 자연환경과 우량농지, 국가유산 및 역사문화환경 등을 고려하여 토지이용계획을 수립하도록 할 것

③ 수도권안의 인구집중유발시설이 수도권외의 지역으로 이전하는 경우 종전의 대지에 대하여는 그 시설의 지방이전이 촉진될 수 있도록 토지이용계획을 수립하도록 할 것

④ 도시의 개발 또는 기반시설의 설치 등이 환경에 미치는 영향을 미리 검토하는 등 계획 과 환경의 유기적 연관성을 높여 건전하고 지속가능한 도시발전을 도모하도록 할 것

⑤ 광역계획권의 미래상과 이를 실현할 수 있는 체계화된 전략을 제시하고 국토종합계획 등과 서로 연계되도록 할 것

[15] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시·군관리계획 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 없는 사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 산업유통개발진흥지구의 지정 및 변경
ㄴ. 광장·녹지 등의 기반시설의 설치·정비
ㄷ. 지구단위계획의 수립 및 변경
ㄹ. 도시자연공원구역의 지정 및 변경

① ㄱ,ㄴ,ㄷ ② ㄱ,ㄴ ③ ㄹ
④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ

[16] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시·군관리계획 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있는 사항은 다음 중 모두 몇개인가?

㉠ 집단취락지구의 지정에 관한 사항
㉡ 도로의 설치에 관한 사항
㉢ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정에 관한 사항
㉣ 농림지역의 지정에 관한 사항
㉤ 기반시설부담구역의 지정에 관한 사항

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

[17] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획의 입안제안에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주민은 용도지역 및 용도지구의 지정 또는 변경에 관한 사항을 도시·군관리계획 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

② 도시·군관리계획의 입안의 제안을 받은 자는 그 처리결과를 제안자에게 제안일부터 30일 이내에 도시·군관리계획 입안에의 반영 여부를 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 1회에 한하여 15일을 연장할 수 있다.

③ 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부할 필요가 없다.

④ 지구단위계획구역의 지정 및 변경에 관한 사항에 대하여 주민은 입안을 제안할 수 있다.

⑤ 위 ④에 대한 제안하려는 자는 국공유지를 포함한 대상 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자 동의를 받아야 한다.

[18] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획(생활권계획 제외)에 부합되어야 한다.

② 주민은 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

③ 시·도지사는 개발제한구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획을 직접 결정하여야 한다.

④ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 발생한다.

⑤ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 시·도지사가 결정한다.

[19] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획결정에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 도시·군관리계획결정은 원칙적으로 시·도지사 또는 대도시 시장이 한다.

② 수산자원보호구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획은 해양수산부장관이 결정한다.

③ 국토교통부장관 또는 시·도지사(대도시 시장 포함)는 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되거나(관계 중앙행정기관의 장이 요청할 때만 해당한다) 또는 경미한 사항의 변경인 경우에는 그 도시·군관리계획의 전부 또는 일부에 대하여 협의와 심의절차를 생략할 수 있다.

④ 도시·군관리계획결정은 지형도면을 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.

⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군관리계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

[20] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정 당시 승인받은 사업이나 공사에 이미 착수한 자는 신고없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

② 국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정이 필요한 경우 국토교통부장관이 직접 그 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

③ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용을 제안자에게 부담시킬 수 없다.

④ 도시자연공원구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.

⑤ 도시·군관리계획 결정은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 효력이 발생한다.

[21] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획 결정의 효력에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

② 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업이나 공사에 착수한 자는 원칙적으로 그 도시·군관리계획 결정에 관계없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

③ 시장(대도시시장은 제외) 또는 군수가 지형도면을 작성한 때에는 도지사의 승인을 얻어야 한다.

④ 지구단위계획구역의 지정에 관한 지형도면은 시장(대도시시장은 제외) 또는 군수가 지형도면을 작성한 때에도 도지사의 승인을 받을 필요가 없다.

⑤ 위 ③의 지형도면의 승인 신청을 받은 도지사는 14일 이내에 그 지형도면을 승인하여야 한다.

[22] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획의 입안 및 결정의 특례에 대한 다음 설명으로 옳은 것은?

① 공유수면(바다만 해당한다)의 매립목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 도시·군관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 그 매립의 준공인가일부터 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정·고시된 것으로 본다.

② 택지개발지구는 도시지역에 연접한 경우에 한하여 도시지역으로 결정·고시된 것으로 의제된다.

③ 수력발전소를 설치하기 위한 전원개발사업구역은 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

④ 「항만법」에 따른 항만구역과 「어촌·어항법」에 따른 어항구역으로 지정된 공유수면은 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

⑤ 관리지역 안에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 농림지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

[23] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공간재구조화계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 국토교통부장관은 특화발전 및 지역 균형발전을 위하여 필요한 때에는 관할 시장 또는 군수의 요청에 따라 공간재구조화계획을 입안할 수 있다.

② 주민이 복합용도구역의 지정을 위하여 공간재구조화계획의 입안을 제안하려면 대상토지면적(국·공유지 포함)의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

③ 주거지역에 공간재구조화계획을 입안하는 경우에 토지적성평가를 생략할 수 있다.

④ 시·도지사가 결정하는 공간재구조화계획 중 복합용도구역 지정 및 입지 타당성 등에 관한 사항은 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.

⑤ 지형도면이 필요 없는 경우에 공간재구조화계획 결정의 효력은 그 계획 결정을 고시한 날부터 발생한다.

[24] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역의 지정절차 특례에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 공유수면(바다만 해당함)의 매립목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 그 매립준공구역은 그 매립의 준공인가일부터 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.

② 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 농림지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

③ 관리지역의 산림 중 「산지관리법」에 따라 보전산지로 지정·고시된 지역은 그 고시에서 구분하는 바에 따라 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

④ 「어촌·어항법」에 따른 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면은 도시지역으로 결정된 것으로 본다. 이 경우 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 그 사실을 지체없이 고시하여야 한다.

⑤ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 지정·고시된 국가산업단지도 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

[25] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 및 용도지구 등에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 용도지역은 국토의 전부를 대상으로 하여 중복되지 않도록 평면적으로 구분·지정되나, 용도지구는 당해 토지의 일부에 대하여 지역에 관계없이 특정 목적에 따라 추가적으로 지정하는 것으로서, 필요에 따라서는 하나의 토지에 대하여 2 이상의 용도지구가 중복하여 지정될 수도 있다.

② 시·도지사 또는 대도시 시장은 해당 시·도 또는 대도시의 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 도시·군관리계획결정으로 세분된 주거지역·상업지역·공업지역·녹지지역을 추가적으로 세분하여 지정할 수 있다.

③ 도시지역이 세부용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역별 건축제한이나 건폐율 및 용적률 등의 규정을 적용할 때에 보전녹지지역에 관한 규정을 적용한다.

④ 용도지역·용도지구·용도구역 안에서 도시·군계획시설에 대하여는 용도지역·용도지구·용도구역 안에서의 건축제한 등의 규정을 적용하지 아니한다.

⑤ 용도구역은 이미 지정된 지역·지구와는 관계없이 독자적으로 지정되며, 토지의 일부에 대하여 필요에 따라서만 지정된다는 점에서는 용도지구제와 같다.

[26] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 또는 용도지구와 그에 관한 설명이 바르게 연결된 것은?

① 일반상업지역: 도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역

② 제2종일반주거지역: 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역

③ 보호취락지구: 야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

④ 특화경관지구: 산지·구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구

⑤ 자연방재지구: 토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

[27] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 아파트를 건축할 수 있는 용도지역은? (도시·군계획조례는 고려하지 않음)

① 생산관리지역 ② 제1종전용주거지역

③ 제2종전용주거지역 ④ 자연녹지지역

⑤ 일반공업지역

[28] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 건폐율의 최대한도가 큰 순서대로 나열된 것은?(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

ㄱ. 제2종전용주거지역	ㄴ. 유통상업지역
ㄷ. 일반공업지역	ㄹ. 농림지역

① ㄴ-ㄱ-ㄷ-ㄹ ② ㄴ-ㄷ-ㄱ-ㄹ

③ ㄷ-ㄴ-ㄹ-ㄱ ④ ㄷ-ㄹ-ㄱ-ㄴ

⑤ ㄹ-ㄷ-ㄴ-ㄱ

[29] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획조례로 정할 수 있는 건폐율의 최대한도가 다음 중 가장 큰 지역은?

① 농림지역에 지정된 자연취락지구

② 계획관리지역에 있는 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 농공단지

③ 수산자원보호구역

④ 보전관리지역에 지정된 개발진흥지구

⑤ 공업지역에 있는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 규정에 의한 국가산업단지

[30] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 최대한도가 큰 순서대로 나열한 것은? (단, 조례, 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

㉠ 준주거지역
㉡ 일반공업지역
㉢ 준공업지역
㉣ 생산녹지지역

① ㉠-㉡-㉢-㉣ ② ㉠-㉢-㉡-㉣

③ ㉡-㉢-㉠-㉣ ④ ㉢-㉠-㉣-㉡

⑤ ㉢-㉣-㉠-㉡

수고하셨습니다.

-합격한다고 강하게 믿으시면 합격합니다-

명작공법은 합격입니다!

-명작공법은 수험생의 합격을 위하여 최선을다합니다-

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 1주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	3	3	3	5	4	3	5	3	5	1
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	2	4	4	5	3	2	4	2	2	2
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	5	5	2	4	4	5	3	2	5	2

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub/ 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1][정답] 3

③ 지상·수상·공중·수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다.

[2][정답] 3

① '용도지구'라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화 또는 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 미관·경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

② 지구단위계획이라 함은 도시·군계획 수립대상지역 일부에 대하여 체계적 관리를 위해 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

④ '용도지역'이라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

⑤ '도시·군계획시설'이라 함은 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

[3][정답] 3

③ 공간재구조화계획"이란 토지의 이용 및 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 완화하는 용도구역의 효율적이고 계획적인 관리를 위하여 수립하는 계획을 말한다.

[4][정답] 5

⑤ 광역도시계획에는 광역시설의 '배치·규모·설치'에 관한 사항이 포함되어야 한다.

[5][정답] 4

④ 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 기초조사를 한 후 공청회를 거쳐 주민 및 관계전문가의 의견을 듣고, 시·도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다. 또한 국토교통부장관은 광역도시계획을 승인하거나 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하고자 하는 때(공동으로 수립하는 때를 포함한다)에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[6][정답] 3

③ 광역계획권이 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 '시·도'라 한다)의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 국토교통부장관이 지정하게 된다.

[7][정답] 5

⑤ 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.

[8][정답] 3

③ 광역도시계획의 내용은 다음과 같다.

㉠ 광역계획권의 '공간구조'와 '기능분담'에 관한 사항
㉡ 광역계획권의 '녹지관리체계'와 '환경보전'에 관한 사항
㉢ 광역시설의 '배치·규모·설치'에 관한 사항
㉣ 경관계획에 관한 사항
㉤ 그 밖에 대통령령으로 정하는 다음 사항
ⓐ 광역계획권의 교통 및 물류유통체계에 관한 사항
ⓑ 광역계획권의 문화·여가공간 및 방재에 관한 사항

[9][정답] 5

⑤ 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가 또는 재해취약성분석 등을 실시한 경우에는 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.

[10][정답] 1

① 시 또는 군의 위치, 인구의 규모, 인구감소율 등

㉠「수도권정비계획법」의 규정에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군
㉡ 관할 구역 전부에 대하여 광역도시계획이 수립되어 있는 시 또는 군으로서 당해 광역도시계획에 도시·군기본계획의 내용이 모두 포함되어 있는 시 또는 군

을 감안하여 다음의 시 또는 군은 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

[11][정답] 2

㉡ 광역시장이 도시·군기본계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 아니한다.
㉢「수도권정비계획법」의 규정에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군이어야 한다.

[12][정답] 4

④ 도시·군관리계획의 구체적 내용은 다음과 같다.

① 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
② 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역(市街化調整區域), 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
③ 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
④ 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
⑤ 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
⑥ 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
⑦ 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
⑧ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

[13][정답] 4

④ 수산자원보호구역에서의 행위제한은 개별 법령, 즉 수산자원관리법에 정하는 바에 따르며 도시·군관리계획과는 관련이 없다.

[14][정답] 5

⑤ 의 내용은 국토교통부장관이 광역도시계획의 수립기준을 정할 때에는 고려할 사항에 해당한다.

[15][정답] 3

③ 주민(이해관계자를 포함한다)은 다음의 사항에 대하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 하며, 입안을 제안받은 자는 그 처리결과를 제안자에게 알려야 한다.

㉠ 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항(토지면적의 5분의 4 이상 동의 - 국공유지 제외)
㉡ 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항(토지 면적의 3분의 2 이상 동의 - 국공유지 제외)
㉢ 개발진흥지구 중 공업기능 또는 유통물류기능 등을 집중적으로 개발·정비하기 위한 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항(토지 면적의 3분의 2 이상 동의 - 국공유지 제외)
㉣ 제37조에 따라 지정된 용도지구 중 해당 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구(토지 면적의 3분의 2 이상 동의 - 국공유지 제외)
㉤ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항

[16][정답] 2

② ㉠ 집단취락지구의 지정에 관한 사항, ㉣ 농림지역의 지정에 관한 사항,㉤ 기반시설부담구역의 지정에 관한 사항에 대하여는 입안을 제안할 수 없다.

[17][정답] 4

① 주민과 이해관계자는 기반시설의 설치·정비·개량에 관한 계획과 지구단위계획구역의 지정 등과 지구단위계획에 대하여 입안을 제안할 수 있다.
② 도시·군관리계획의 입안의 제안을 받은 자는 그 처리결과를 제안자에게 제안일부터 45일 이내에 도시·군관리계획 입안에의 반영 여부를 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 1회에 한하여 30일을 연장할 수 있다.
③ 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.
⑤ 국공유지를 제외한 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

[18][정답] 2

① 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획(제19조의2에 따른 생활권계획을 포함한다)에 부합되어야 한다.
③ 개발제한구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 직접 결정하
여야 한다.
④ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.
⑤ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 시장
·군수가 직접 결정한다.

[19][정답] 2
② 수산자원보호구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획은 해양수산부장관, 시·도지사가 결정한다.

[20][정답] 2
① 시가화조정구역 또는 수산자원보호구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정이 있는 경우에는 도시·군관리계획결정의 고시일로부터 3월 이내에 그 사업 또는 공사의 내용을 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 신고하고 그 사업 또는 공사를 계속할 수 있다.
③ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.
④ 시·도지사, 대도시시장이 결정하게 된다.
⑤ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

[21][정답] 5
⑤ 이 경우 지형도면의 승인 신청을 받은 도지사는 그 지형도면과 결정·고시된 도시·군관리계획을 대조하여 착오가 없다고 인정되면 30일 이내에 그 지형도면을 승인하여야 한다.

[22][정답] 5
① 이 경우 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 그 사실을 지체 없이 고시하여야 한다. 즉, 별도로 고시는 하여야 한다.
② 도시지역에 연접할 필요가 없다.
③ 수력발전소 또는 송·변전설비만을 설치하기 위한 전원개발사업구역 및 예정구역을 제외한다.
④ 도시지역에 연접된 공유수면이다.

[23] [정답] 2
② 주민(이해관계자를 포함한다)은 다음의 용도구역 지정을 위하여 공간재구조화계획 입안권자에게 공간재구조화계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 공간재구조화계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다(법 제35조의3 제1항, 영 제29조의2 제1항).

㉠ 제40조의3에 따른 도시혁신구역 및 도시혁신계획 ㉡ 제40조의4에 따른 복합용도구역 및 복합용도계획 ㉢ 제40조의5에 따른 도시·군계획시설입체복합구역(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다)

② 법 제35조의3제1항에 따라 공간재구조화계획의 입안을 제안하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 이 경우 동의 대상 토지 면적에서 국유지 및 공유지는 제외한다(영 제29조의2 제1항).

㉠ 도시혁신구역 또는 복합용도구역의 지정을 제안하는 경우: 대상 토지면적의 3분의 2 이상 ㉡ 입체복합구역의 지정을 제안하는 경우(법 제35조의2제1항제3호에 따라 도시혁신구역 또는 복합용도구역과 함께 입체복합구역을 지정하거나 도시혁신계획 또는 복합용도계획과 함께 입체복합구역 지정에 관한 공간재구조화계획을 입안하는 경우로 한정한다): 대상 토지면적의 5분의 4 이상

[24][정답] 4 ④의 경우 별도로 고시할 필요도 없다.

[25][정답] 4
④는 용도지역 및 용도지구에서만 해당하고 용도구역은 빠져야 한다. 즉 용도구역에서는 도시·군계획사업도 원칙적으로는 금지대상에 해당하기 때문이다.

[26] [정답] 5
① 중심상업지역에 대한 설명이다.
② 제3종일반주거지역에 해당한다.
③ 생태계보호지구에 해당한다.
④ 자연경관지구에 대한 설명이다.

[27] [정답] 3
③ 아파트는 제1종 전용주거지역, 제1종 일반주거지역, 유통상업지역, 전용공업지역, 일반공업지역, 녹지지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역을

제외한 용도지역에 아파트를 건축할 수 있다. 그러므로 제2종 전용주거지역에는 아파트를 건축할 수 있다.

[28][정답] 2

ㄱ. 제2종전용주거지역 : 50%
ㄴ. 유통상업지역 : 80%
ㄷ. 일반공업지역 : 70%
ㄹ. 농림지역 : 20%

[29] [정답] 5

⑤ 공업지역에 있는「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 규정에 의한 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지와 준산업단지 : 80% 이하
① 취락지구 : 60% 이하(집단취락지구에 대하여는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의한다)
②「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 규정에 의한 농공단지 : 70% 이하
③ 수산자원보호구역 : 40% 이하
④ 개발진흥지구(도시지역 외의 지역 또는 자연녹지지역만 해당) : 도시지역 외의 지역에 지정된 경우에는 40퍼센트

[30] [정답] 2

㉠ 준주거지역 : 500퍼센트 이하
㉡ 일반공업지역 : 350퍼센트 이하
㉢ 준공업지역 : 400퍼센트 이하
㉣ 생산녹지지역 : 100퍼센트 이하

수고하셨습니다.

-합격한다고 강하게 믿으시면 합격합니다-명작공법은 합격입니다!

-명작공법은 수험생의 합격을 위하여 최선을 다합니다-